

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

2167/2542

บริษัท วิสาหกิจ ส่งเสริม อุตสาหกรรม

จำกัด

กรมสรรพากร

โจทก์

จำเลย

ป.รษฎากร มาตรา 27, มาตรา 27 ทวิ, มาตรา 65 ตี (5)

ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 65 ตี(5) ไม่ยอมให้นำรายจ่าย อันมีลักษณะเป็นการลงทุนมาถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิการที่โจทก์กู้ยืมเงินมาเพื่อซื้อที่ดินนั้น ที่ดินที่โจทก์ซื้อมา ย่อมตกเป็นทรัพย์สินของโจทก์ ซึ่งเป็นทุนรอนของโจทก์เพื่อ ใช้ประโยชน์ในการประกอบกิจการของโจทก์ต่อไป เงินกู้ยืมที่โจทก์จ่ายเป็นค่าซื้อที่ดิน จึงเป็นรายจ่ายอันมีลักษณะเป็นการ ลงทุนต้องตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 65 ตี(5) เพราะเป็น รายจ่ายที่ทำให้โจทก์ได้ที่ดินมาโดยตรงส่วนดอกเบี้ยอันเกิดจากเงินกู้ยืมดังกล่าว แม้จะไม่ใช่รายจ่ายที่ทำให้โจทก์ได้ที่ดินมาโดยตรง แต่ดอกเบี้ยนั้นก็เกิดจากการกู้ยืมเงินมาซื้อที่ดิน ซึ่งโจทก์มีหน้าที่ต้องจ่ายค่าดอกเบี้ยตั้งแต่แรกที่กู้ยืมเงิน มาจนกว่าจะชำระต้นเงินเสร็จ ดอกเบี้ยดังกล่าวจึงเป็นผลโดยตรงที่ต่อเนื่องจากการกู้ยืมเงินของโจทก์ จึงเป็นส่วนหนึ่ง ของค่าซื้อที่ดินอันเป็นต้นทุน ดังนั้นดอกเบี้ยซึ่งเกิดจากการ กู้ยืมเงินของโจทก์มาซื้อที่ดินเพื่อนำไปให้ผู้อื่นเช่าจึงเป็นรายจ่ายอันมีลักษณะเป็นการลงทุนเช่นเดียวกับเงินกู้ยืมที่โจทก์นำไปซื้อที่ดิน แม้ตามประมวลรัษฎากรจะให้อำนาจแก่อธิบดีกรมสรรพากร วางระเบียบในการงดหรือลดเบี้ยปรับได้ ระเบียบดังกล่าวก็เป็น เพียงข้อกำหนดที่ให้เจ้าพนักงานประเมินยึดถือปฏิบัติตามที่นั้นหาได้มีบทกฎหมายใดให้ศาลจำต้องถือตามไม่ ดัง

นั้น หากศาลเห็นว่า ผู้ถูกประเมินให้เสียภาษีมีเหตุสมควรตามกฎหมายที่จะไม่ต้องเสียเบี้ยปรับหรือเสียเบี้ยปรับน้อยลง ศาลย่อมมีอำนาจที่จะงดหรือลดเบี้ยปรับนั้นได้ โจทก์ได้ให้ความร่วมมืออย่างดีในการตรวจสอบภาษีประกอบกับกรณีเป็นปัญหาข้อกฎหมายที่มีความเห็นขัดแย้งกันอยู่ อีกทั้งการที่โจทก์ตีความข้อกฎหมายดังกล่าวก็เป็นไปตาม หลักการบัญชีซึ่งเป็นที่ยอมรับทั่วไปและมาตรฐานการบัญชีของสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย จะถือว่าโจทก์มีเจตนาหลีกเลี่ยงเสียภาษีนั้น ยังฟังได้ไม่ถนัด ที่ศาลภาษีอากร พิพากษาลดเบี้ยปรับให้โจทก์ร้อยละ 50 ของเบี้ยปรับตามกฎหมาย ย่อมเหมาะสมแก่พฤติการณ์แห่งคดีแล้ว ส่วนเงินเพิ่มนั้นเกิดขึ้น จากโจทก์เสียภาษีไม่ถูกต้องตามประมวลรัษฎากร มาตรา 27 ซึ่งได้กำหนดอัตราไว้แน่นอนแล้วไม่อาจที่จะงดหรือลดลงได้ ศาลจึงไม่งดหรือลดเงินเพิ่มส่วนนี้ให้

โจทก์ฟ้องขอให้เพิกถอนหนังสือแจ้งภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ 1016/2/100851 ลงวันที่ 31 มกราคม 2539 และคำวินิจฉัยอุทธรณ์เลขที่ สภ.1 (กม.3)/2541/68 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2540 ให้จำเลยคืนต้นเงินภาษีที่โจทก์ชำระไว้เกิน 465,198.22 บาท พร้อมดอกเบี้ยถึงวันฟ้อง 91,306.30 บาท และชำระดอกเบี้ยอัตราร้อยละหนึ่งต่อเดือนหรือเศษของเดือนในต้นเงิน 465,198.22 บาทจนกว่าจะชำระต้นเงินแก่โจทก์ครบถ้วน แต่ถ้าศาลเห็นว่า การประเมินภาษีและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ชอบแล้ว ขอให้งดหรือลดเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม

จำเลยให้การว่า การประเมินภาษีเงินได้นิติบุคคลของเจ้าพนักงานประเมินและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ถูกต้องชอบด้วยกฎหมายแล้ว

ขอให้ยกฟ้อง

ศาลภาษีอากรกลางพิพากษาให้เพิกถอนหนังสือแจ้งภาษีเงินได้นิติบุคคล ที่ 1016/2/100851 ลงวันที่ 31 มกราคม 2529 และคำวินิจฉัยอุทธรณ์เลขที่ สก.1(กม.3)/2541/68 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2540 เฉพาะเบี้ยปรับ โดยให้โจทก์ชำระ เบี้ยปรับเพียงร้อยละ 50 ของเบี้ยปรับตามกฎหมาย

โจทก์และจำเลยอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากรวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงเบื้องต้นรับฟังยุติได้ว่า โจทก์ เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัดตามหนังสือรับรองเอกสารหมาย จ.1 แผ่นที่ 3 โจทก์ได้กู้ยืมเงินจากบริษัทเอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มาซื้อที่ดินแล้วนำ ที่ดินดังกล่าวให้บริษัทข้างต้นเช่าเพื่อก่อสร้างสถานีบริการน้ำมัน ในรอบระยะเวลา บัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2533 ถึง 31 ธันวาคม 2533 โจทก์ได้จ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ ยืมให้แก่บริษัทดังกล่าวเป็นเงิน 6,558,225.10 บาท ซึ่งเป็นระยะเวลาหลังจากที่ โจทก์ให้บริษัทดังกล่าวเช่าที่ดินแล้ว ในรอบระยะเวลาบัญชีข้างต้น โจทก์ได้ยื่นแบบ แสดงรายการภาษีเงินได้ ภ.ง.ด.50 และยื่นคำร้องขอคืนเงินภาษีอากร จำนวน 465,198.22 บาท เพราะชำระไว้เกิน ตามเอกสารหมาย ล.1 แผ่นที่ 243 จำเลยได้ คืนเงินดังกล่าวให้โจทก์ ภายหลังจำเลยอ้างว่า เงินภาษีอากรที่คืนให้โจทก์นั้นไม่ถูกต้อง โจทก์จึงนำเงินดังกล่าวคืนให้แก่จำเลย ต่อมาจำเลยกลับมีหมายเรียกโจทก์เพื่อ ตรวจสอบภาษีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีข้างต้น แล้วอ้างว่าดอกเบี้ยที่โจทก์จ่าย เนื่องจากเงินกู้ยืมเพื่อซื้อที่ดินจำนวน 6,588,225.10 บาท ข้างต้นเป็นรายจ่ายอันมี ลักษณะเป็นการลงทุนตามประมวลรัษฎากร มาตรา 65 ตรี(5) ต้องห้ามมิให้ถือเป็น รายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิ เมื่อปรับปรุงกำไรสุทธิของโจทก์ใหม่แล้ว โจทก์จะ ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีดังกล่าวเพิ่มเป็น

เงิน 1,840,680.57 บาท เบี้ยปรับ 1,840,680.57 บาท และเงินเพิ่มซึ่งคำนวณถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2539 เป็นเงิน 1,573,781.89 บาทรวมเป็นเงินทั้งหมด 5,255,143.03 บาท แล้วแจ้งการประเมินให้โจทก์เสียภาษีตามจำนวนดังกล่าวโจทก์จึงอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์มีคำวินิจฉัยยกอุทธรณ์ของโจทก์

คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามที่โจทก์อุทธรณ์ว่า ดอกเบี้ยที่โจทก์จ่ายไปสำหรับเงินกู้ยืมเพื่อซื้อที่ดินมาให้เช่า เป็นรายจ่ายต้องห้ามไม่ให้ถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลตามประมวลรัษฎากร มาตรา 65 ตรี(5) หรือไม่ และมีเหตุอันควรงดหรือลดเบี้ยปรับและเงินเพิ่มตามที่โจทก์และจำเลยอุทธรณ์หรือไม่ สำหรับอุทธรณ์ของโจทก์ในข้อแรกเกี่ยวกับดอกเบี้ยเป็นรายจ่ายต้องห้ามตามประมวลรัษฎากร มาตรา 65 ตรี(5) หรือไม่นั้น เห็นว่า ตามบทบัญญัติมาตรา 65 ตรี(5) ดังกล่าวไม่ยอมให้นำรายจ่ายอันมีลักษณะเป็นการลงทุนมาถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิ การที่โจทก์กู้ยืมเงินมาเพื่อซื้อที่ดินนั้น ที่ดินที่โจทก์ซื้อมาย่อมตกเป็นทรัพย์สินของโจทก์ ซึ่งเป็นทุนรอนของโจทก์เพื่อใช้ประโยชน์ในการประกอบกิจการของโจทก์ต่อไปเงินกู้ยืมที่โจทก์จ่ายเป็นค่าซื้อที่ดินจึงเป็นรายจ่ายอันมีลักษณะเป็นการลงทุนต้องตามที่บัญญัติไว้ในประมวลรัษฎากร มาตรา 65 ตรี(5) เพราะเป็นรายจ่ายที่ทำให้โจทก์ได้ที่ดินมาโดยตรง ซึ่งตามทางนำสืบและอุทธรณ์ของโจทก์ก็ยอมรับในข้อนี้ส่วนดอกเบี้ยอันเกิดจากเงินกู้ยืมดังกล่าว แม้จะไม่ใช่อายจ่ายที่ทำให้โจทก์ได้ที่ดินมาโดยตรง แต่ดอกเบี้ยนั้นก็เกิดจากการกู้ยืมเงินมาซื้อที่ดิน ซึ่งโจทก์มีหน้าที่ต้องจ่ายค่าดอกเบี้ยตั้งแต่แรกที่กู้ยืมเงินมาจนกว่าจะชำระต้นเงินเสร็จดอกเบี้ยดังกล่าวจึงเป็นผลโดยตรงที่ต่อเนื่องจากการกู้ยืมเงินของโจทก์ จึงเป็นส่วนหนึ่งของค่าซื้อที่ดินอันเป็นต้นทุน ดังนั้นดอกเบี้ยซึ่งเกิดจากการกู้ยืมเงินของโจทก์มาซื้อที่ดินเพื่อนำไปให้ผู้อื่นเช่าจึงเป็นรายจ่ายอันมีลักษณะเป็นการลงทุนเช่นเดียวกับเงินกู้ยืมที่โจทก์นำไปซื้อที่ดิน

ปัญหาต่อไปเกี่ยวกับเบี้ยปรับและเงินเพิ่มนั้น จำเลยอุทธรณ์อ้างว่าศาลไม่มีอำนาจในการงดหรือลดเบี้ยปรับ ในข้อนี้แม้ตามประมวลรัษฎากรจะให้อำนาจแก่อธิบดีกรมสรรพากรวางระเบียบในการงดหรือลดเบี้ยปรับได้ ระเบียบดังกล่าวก็เป็นเพียงข้อกำหนดที่ให้เจ้าพนักงานประเมินยึดถือปฏิบัติตามเท่านั้น หาได้มีบทกฎหมายใดให้ศาลจำต้องถือตามไม่ ดังนั้นหากศาลเห็นว่าผู้ถูกประเมินให้เสียภาษีมีเหตุสมควรตามกฎหมายที่จะไม่ต้องเสียเบี้ยปรับหรือเสียเบี้ยปรับน้อยลง ศาลย่อมมีอำนาจที่จะงดหรือลดเบี้ยปรับนั้นได้

สำหรับคดีนี้ได้ความว่า โจทก์ได้ให้ความร่วมมืออย่างดีในการตรวจสอบภาษี ประกอบกับกรณีเป็นปัญหาข้อกฎหมายที่มีความเห็นขัดแย้งกันอยู่ การที่โจทก์ตีความข้อกฎหมายดังกล่าวตามหลักการบัญชีซึ่งเป็นที่ยอมรับทั่วไปและมาตรฐานการบัญชีของสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทยจะถือว่าโจทก์มีเจตนาหลีกเลี่ยงเสียภาษีนั้น ยังฟังได้ไม่ถนัด ที่ศาลภาษีอากรกลางพิพากษาลดเบี้ยปรับให้โจทก์ร้อยละ 50 ของเบี้ยปรับตามกฎหมายย่อมเหมาะสมแก่พฤติการณ์แห่งคดีแล้วไม่มีเหตุที่เปลี่ยนแปลงแก้ไขอีก ส่วนเงินเพิ่มนั้นเกิดขึ้นจากโจทก์เสียภาษีไม่ถูกต้องตามประมวลรัษฎากร มาตรา 27 ซึ่งได้กำหนดอัตราไว้แน่นอนแล้วไม่อาจที่จะงดหรือลดลงได้ ศาลจึงไม่งดหรือลดเงินเพิ่มส่วนนี้ให้

พิพากษายืน

(สุนทร สิทธิเวชวิจิตร-สุทธิ นิษโรจน์-สุเมธ ดังคจิวงกูร)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ